



ANALISTA
DIREITO ADMINISTRATIVO
LUCAS MARTINS
AULA 2

ROTEIRO DE AULA

Introdução ao Direito Administrativo

sumário

1- conceitos, fontes e princípios de direito administrativo

- 1.1. origem
- 1.2. natureza jurídica
- 1.3. objeto
- 1.4. critérios de definição

2- fontes de direito administrativo

- 2.1- lei
- 2.2- jurisprudência
- 2.3- doutrina
- 2.4- costumes sociais

3. princípios de direito administrativo

- 3.1. considerações iniciais
- 3.2. regime jurídico administrativo

- **Introdução ao Direito Administrativo**

1- CONCEITOS, FONTES E PRINCÍPIOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO

1.1- CONCEITO DE DIREITO ADMINISTRATIVO

1.1.1- Origem

-O Direito Administrativo surge no Estado de Direito

- ❖ Estado subordinado à Lei
- ❖ O Direito Administrativo limita a atuação do Estado
- ❖ Surge após a Revolução Francesa (segunda metade do sec. XVIII - 1789)

Ano: 2024 Banca: INAZ do Pará Órgão: Prefeitura de São Sebastião do Tocantins - TO Prova: INAZ do Pará - 2024 - Prefeitura de São Sebastião do Tocantins - TO - Assistente Administrativo

O Direito Administrativo tem sua origem na França, no século XVIII e no início do século XIX, sendo reconhecido como um ramo autônomo do direito no início do processo de desenvolvimento do Estado de Direito.

CERTO

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-SC Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-SC - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provisório

A doutrina é pacífica acerca da origem autoritária do direito administrativo, que surgiu para proteger interesses econômicos e políticos da burguesia

ERRADO

-Não se falava em Direito Administrativo no Estado absoluto

- ❖ Isto em razão desse Estado não ser subordinado à Lei
- ❖ Nenhum ramo do direito limitava a atuação do Estado

- **VUNESP/FAPESP/Procurador/2018/Adaptada)** Sobre a origem do Direito Administrativo, é correto afirmar que se deu no período que antecedeu a Revolução Francesa, século XVI, época em que a gestão pública era legalmente incondicionada.¹

1.1.2- Natureza Jurídica

-Direito Público

-Predominância do Interesse Público

- Ramo que surge para limitar a atuação do Estado no exercício da função administrativa

¹ Gabarito: errado

- As relações verticais (Estado e particular) são reguladas, geralmente, por ramos do direito público (relação de desigualdade)
- As relações horizontais (particular com particular) são reguladas, geralmente, por ramos do direito privado
- Confere-se ao Estado uma série de prerrogativas
- “(FUNCAB/FUNASG/Advogado/2015) Direito Administrativo é o ramo do Direito Público que estuda princípios e normas reguladores do exercício da função administrativa.”²

1.2. NATUREZA JURÍDICA



www.g7juridico.com.br

1.1.3- Objeto

- Limitar o exercício da **FUNÇÃO** Administrativa
- O objeto é a atuação da Administração Pública (exercício da função administrativa)
- Lembre-se que a Função Administrativa pode ser exercida pelo Estado ou por particulares (ex. concessionárias, permissionárias ou autorizatárias)
- Se exercida pelo Estado, pode ser através do Executivo, Judiciário ou Legislativo (Administração Pública)
- “(CESPE/TCE-MG/Analista de Controle Externo/2018/Adaptada) O objeto do direito administrativo é o estudo da função administrativa.”³

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-ES - Analista Judiciário -

Especialidade: Direito

Os objetos de interesse do direito administrativo não incluem a atuação de entes de direito privado.

ERRADO

² RESPOSTA: Correto

³ RESPOSTA: Correto

Bloco 2

1.1.4- Critérios de Definição

CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO (ESCOLAS)		
	DEFINIÇÃO	PROBLEMA
Critério Legalista	O direito administrativo se resume ao conjunto da <i>legislação</i> administrativa existente no País. Também chamado de <i>escola exegética</i> .	Desconsidera a existência de <i>outras fontes</i> do direito administrativo, como a doutrina e a jurisprudência. O direito não se restringe à lei.
Critério das Prerrogativas Públicas	Também chamado de escola da <i>puissance publique</i> ("potestade" pública). O direito administrativo seria o conjunto de normas jurídicas que regulamentariam as <i>prerrogativas e os privilégios</i> que o Estado teria no exercício de sua atividade de autoridade (atos de império).	Não engloba a <i>atividade de gestão</i> do Estado, que também se insere no exercício da função administrativa. É o que ocorre quando o Estado, por exemplo, concede uma licença ou uma autorização ao particular.
Critério do Poder Executivo	O direito administrativo se resume no complexo de leis disciplinadoras da atuação do <i>Poder Executivo</i> .	Ignora que a função administrativa também pode ser exercida pelos <i>demais poderes</i> . Ademais, o Poder Executivo exerce outras funções que não a administrativa (função legislativa, por exemplo, quando o chefe do executivo edita uma medida provisória).

CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO (ESCOLAS)		
	DEFINIÇÃO	PROBLEMA
Critério das Relações Jurídicas	O direito administrativo se resume no conjunto de normas que busca disciplinar as <i>relações jurídicas</i> entre a Administração Pública e os particulares.	Isso não é uma peculiaridade do direito administrativo, pois <i>outros ramos</i> do direito também disciplinam relações entre a Administração e particulares (direito tributário, direito penal, etc).
Critério do Serviço Público	O direito administrativo é o conjunto de normas que busca disciplinar a <i>prestação dos serviços públicos</i> pela Administração. Possui origem na França e é associada a <i>Leon Duguit</i> .	O exercício da função administrativa pelo Estado <i>não se restringe à prestação de serviços públicos</i> , já que há outras tarefas precípua da Administração: exercício do poder de polícia; exercício de atividades de fomento; intervenção administrativa na propriedade privada ou na ordem econômica.
Critério Teleológico (Finalístico)	O direito administrativo é o conjunto de normas que busca disciplinar as atividades do Estado para o <i>cumprimento de seus fins</i> . Critério defendido por Oswaldo Aranha Bandeira de Mello.	Critério insuficiente, pois o Estado também realiza atividades meio, como a gestão de seu patrimônio e a organização de seus órgãos, entre outros.

CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO (ESCOLAS)		
	DEFINIÇÃO	PROBLEMA
CrITÉrio Negativista (Residual)	O direito administrativo é o conjunto de normas que busca disciplinar tudo aquilo que <i>não</i> for disciplinado por nenhum <i>outro</i> ramo do direito. Regulamenta toda atividade estatal que <i>não</i> seja <i>legislativa</i> nem <i>jurisdicional</i> . Trata-se de conceituação do direito administrativo por exclusão.	CrITÉrio inadequado, pois não parece coerente utilizar um critÉrio negativo para estabelecer a conceituação de uma atividade e, por conseguinte, do ramo que venha a discipliná-la.
CrITÉrio da Distinção entre Atividade Jurídica e Social do Estado	O direito administrativo é o conjunto de princípios que regula a <i>atividade jurídica não contenciosa</i> do Estado e a constituição dos órgãos e meios de sua ação em geral.	CrITÉrio insuficiente, pois o direito administrativo, em algumas situações, também regulamenta a atividade contenciosa em sede administrativa.
CrITÉrio Funcional (administração pública)	Também aparece como critÉrio da administração pública. O direito administrativo é o ramo jurídico que estuda e analisa a disciplina normativa da <i>função administrativa</i> , esteja ela sendo exercida pelo Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário ou, até mesmo, por particulares mediante delegação estatal.	É o critÉrio que tem sido majoritariamente admitido para se conceituar o direito administrativo.

Ano: 2024 Banca: Instituto Consulplan Órgão: Câmara Municipal de Caratinga - MG Prova: Procurador Jurídico Legislativo

Quanto aos critérios adotados para conceituar o direito administrativo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Pelo critério do serviço público, entende-se que o direito administrativo é a disciplina que regula essencialmente a prestação dos serviços públicos executados pelo Estado.
- () O critério das relações jurídicas assevera que o direito administrativo se presta à regulamentação das relações entre o Estado e os agentes públicos.
- () Considerando o critério teleológico, o direito administrativo é o ramo do direito que regulamenta as atividades do Estado que possuem finalidade pública.
- () O critério da Administração Pública explicita o direito administrativo como um conjunto de regras e princípios que regula a atividade administrativa, seus agentes e seus órgãos.

A sequência está correta em

- A) V, F, V, V.**
- B) V, F, V, F.
- C) F, V, F, V.
- D) F, V, F, F.

Ano: 2024 Banca: Avanço SP Órgão: Auxiliar Administrativo

O referencial serviço público para definir o Direito Administrativo como sendo a disciplina jurídica que regula a instituição, a organização e o funcionamento dos serviços públicos e o seu oferecimento aos administrados é um conceito considerado satisfatório.

ERRADO

Ano: 2024 Banca: Avanço SP Órgão: Prefeitura de Cabreúva - SP Prova: Auxiliar Administrativo

O critério negativista define o Direito Administrativo como o ramo do Direito que regula toda a atividade estatal que não seja legislativa e jurisdicional, em que é possível demonstrar sua existência matematicamente.

CERTO

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PGE-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - PGE-ES - Procurador do Estado

Aqueles que consideram o direito administrativo como o sistema dos princípios jurídicos que regulam a atividade do Estado para o cumprimento dos seus fins, compreendendo as normas que disciplinam a atividade concreta para a consecução de sua finalidade, adotam o critério

A) teleológico.

B) residual.

C) da administração pública.

D) das relações jurídicas.

E) do serviço público.

(CESPE/TJ-SE/Titular de Serviços de Notas e de Registros/2015/Adaptada) Adotando-se o critério do serviço público, define-se direito administrativo como o conjunto de princípios jurídicos que disciplinam a organização e a atividade do Poder Executivo e de órgãos descentralizados, além das atividades tipicamente administrativas exercidas pelos outros poderes.

ERRADO

(CESPE/TJ-RR/Administrador) Pelo critério teleológico, define-se o direito administrativo como o sistema dos princípios que regulam a atividade do Estado para o cumprimento de seus fins.

CORRETO

(CESPE/TRF1/Analista Judiciário/2017) Tendo como referência a doutrina jurídica majoritária, julgue o item a seguir, a respeito de conceitos, princípios e classificações do direito administrativo. Segundo a escola da *puissance publique*, as prerrogativas e os privilégios que o Estado possui frente ao particular constituem um critério definidor do direito administrativo.

CORRETO

-O Critério Funcional tem predominância na doutrina, no que tange a definição do Direito Administrativo
- Conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. **(Hely Lopes Meirelles)**

□ função Administrativa: busca interesse público de forma concreta/direta/imediata

□ função legislativa: busca interesse público de forma abstrata

□ função judiciária: busca interesse público de forma indireta (quando provocado)

□ função política: busca interesse público de forma mediata (define o programa de governo)

- Conjunto de normas e princípios que, visando sempre ao interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e os órgãos do Estado e entre as coletividades a que devem seguir. **(José dos Santos Carvalho Filho)**

1.3. CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO

○ Conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. **(Hely Lopes Meirelles)**

○ Ramo do direito público que disciplina a função administrativa, bem como pessoas e órgãos que a exercem. **(Celso Antônio Bandeira de Mello)**

○ Ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, a atividade não contenciosa que exercer e os bens de quem se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública. **(Maria Sylvia Zanella Di Pietro)**

○ Conjunto de normas e princípios que, visando sempre ao interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e os órgãos do Estado e entre as coletividades a que devem seguir. **(José dos Santos Carvalho Filho)**

(CESPE/TRF1/Analista Judiciário/2017) Tendo como referência a doutrina jurídica majoritária, julgue o item a seguir, a respeito de conceitos, princípios e classificações do direito administrativo. Segundo a escola da *puissance publique*, as prerrogativas e os privilégios que o Estado possui frente ao particular constituem um critério definidor do direito administrativo.

-(CESPE/TCE-BA/Auditor Estadual de Controle Externo/2018) Direito administrativo é o sistema dos princípios jurídicos que regulam a atividade do Estado para o cumprimento de seus fins, de utilidade pública. Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Direito administrativo. 22.^a ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 44 (com adaptações) No fragmento de texto precedente, define-se direito administrativo conforme”⁴

- a) a escola do serviço público.
- b) o critério do Poder Executivo.
- c) o critério negativo ou residual.
- d) o critério teleológico.
- e) o critério da administração pública.

-(CESPE/TJ-SE/Titular de Serviços de Notas e de Registros/2015/Adaptada) Adotando-se o critério do serviço público, define-se direito administrativo como o conjunto de princípios jurídicos que disciplinam a organização e a atividade do Poder Executivo e de órgãos descentralizados, além das atividades tipicamente administrativas exercidas pelos outros poderes. ⁵

-(CESPE/TJ-RR/Administrador/2012) Pelo critério teleológico, define-se o direito administrativo como o sistema dos princípios que regulam a atividade do Estado para o cumprimento de seus fins.⁶

-(CESPE/TRF1/Analista Judiciário/2017) Tendo como referência a doutrina jurídica majoritária, julgue o item a seguir, a respeito de conceitos, princípios e classificações do direito administrativo. Segundo a escola da puissance publique, as prerrogativas e os privilégios que o Estado possui frente ao particular constituem um critério definidor do direito administrativo.⁷

-(QUADRIX/CRP9/Analista Administrativo/2012) Assinale a alternativa que melhor se adapta ao conceito de Direito Administrativo.⁸

- a) É o conjunto de normas do direito público, criando um sistema jurídico único, que determina a subordinação das relações humanas, por meio de autoridades públicas, cujo principal objetivo é a submissão do Estado à busca dos fins pessoais dos governantes.
- b) É o ramo do direito público que disciplina a relação entre as pessoas, determinando ordens em atos jurídicos contratuais e unitários, cujo princípio regente é o da autonomia da vontade entre as partes.
- c) É um feixe de competências arraigadas nas relações jurídicas dos cidadãos, que compreende diversos princípios, dentre eles o da individualidade, da igualdade, liberdade pública e da relação entre empregados.

⁴ GABARITO: LETRA D

⁵ GABARITO: Errado

⁶ GABARITO: Correto

⁷ GABARITO: correto

⁸ GABARITO: LETRA D

- d) É o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes, as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pela sociedade, por meio do Estado.
- e) É o sistema de princípios e normas que regulam as relações de coexistência e de cooperação, frequentemente institucionalizadas, além de certas relações comunitárias entre Estados dotados de diferentes graus de desenvolvimento socioeconômico e de poder.

Bloco 3

2- FONTES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

- O Direito Administrativo é um ramo do direito não codificado
 - Não há código de Direito Administrativo
- Fonte é de onde provêm ou nasce algo: o Direito Administrativo surge das fontes expostas abaixo
- Atente-se que apenas a Lei é fonte primária
- As demais são fontes secundárias
- **Fonte primária:** somente essa espécie cria direitos, obrigações, proibições, determinações; efetivamente cria o Direito Administrativo
- **Fonte secundária:** influencia o ramo do direito; não cria o Direito Administrativo, mas há influências dessas fontes

2.1- Lei

- Atenção para cada banca
- Fonte *primária/principal* do direito administrativo brasileiro. A lei é quem efetivamente cria o direito administrativo
- Para alguns doutrinadores, a palavra “lei” deve ser compreendida em sentido *amplo*, englobando: **1) normas constitucionais** (estão acima das demais normas, aparecendo na cúpula da pirâmide de Kelsen); **2) normas infraconstitucionais** (originadas do processo legislativo, tais como lei ordinária, lei complementar, tratados internacionais, etc); **3) normas infralegais*** (provenientes da própria Administração Pública, tais como decretos, instruções normativas, resoluções, regimentos, etc) .
- Esse terceiro aspecto não é unânime na doutrina
- Há os que consideram lei em sentido amplo (CF/88, normas infraconstitucionais; atos administrativos –normas infralegais) – posição de tendência no direito administrativo
- Há os que consideram lei em sentido estrito (não abrange os atos administrativos, visto que não inovam a ordem jurídica)

2.2- Jurisprudência

- Fonte *secundária* do direito administrativo, já que apenas *influencia* na sua criação. Caracteriza-se como a reiteração de julgados dos órgãos do judiciário, que formam uma orientação acerca de determinada matéria.
- Não impõe nada para a Administração, atuando como recomendação/orientação
- ATENÇÃO: se o entendimento do Tribunal se tornar Súmula Vinculante, não será mais uma orientação, mas, sim, vinculará (esses casos se encaixam como fontes primárias)
- Veja que a Súmula Vinculante passa a ser fonte primária
- Há, ainda, os que entendem que os julgados em sede de Repercussão Geral também atuam como fonte primária
- Atenção!** *Súmulas vinculantes* e aos julgados em sede de *repercussão geral*, apesar de decorrem da função jurisdicional do Estado (são, portanto, jurisprudência), têm sido considerados como **fonte primária**, eis que possuem caráter de *imposição* (e não de mera orientação).

2.3- Doutrina

- Fonte *secundária*. Caracteriza-se pela *produção científica* dos estudiosos da matéria que vem a influenciar tanto na elaboração de novas normas, como no julgamento das demandas que envolvem o direito administrativo.

2.4- Costumes Sociais

- Fonte *secundária*. Caracteriza-se por regras *não escritas* e somente são considerados como fonte quando, de alguma forma, influenciarem na produção legislativa ou jurisprudencial.
- Costumes não podem contrariar a lei

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: Prefeitura de Caraguatatuba - SP Prova: FGV - 2024 - Prefeitura de Caraguatatuba - SP - Fiscal de Posturas

Relacione as fontes do Direito Administrativo relacionadas a seguir, com as respectivas definições.

1. Costumes
2. Doutrina
3. Jurisprudência

() Práticas sociais e casos reiterados e vistos pelos participantes como obrigatórios, que podem ser utilizados como fonte do Direito.

() Casos já julgados e que são fontes relevantes para o esclarecimento de dúvidas e lacunas que supram as necessidades da Constituição.

() Construções e reflexões dos teóricos do Direito, sobre as normas e os princípios legais.

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

A) 1 – 2 – 3.

B) 1 – 3 – 2.

- C) 2 – 1 – 3.
- D) 2 – 3 – 1.
- E) 3 – 1 – 2.

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-ES - Analista Judiciário - Área Administrativa

Conforme a doutrina majoritária, os costumes não são fonte do direito administrativo brasileiro, porquanto a administração pública deve obedecer estritamente ao princípio da legalidade.

ERRADO

- **“(CESPE/TRE-TO/Analista Judiciário/2017)** O direito administrativo consiste em um conjunto de regramentos e princípios que regem a atuação da administração pública, sendo esse ramo do direito constituído pelo seguinte conjunto de fontes.”⁹
 - a) lei em sentido amplo e estrito, doutrina, jurisprudência e costumes.
 - b) lei em sentido amplo e estrito, jurisprudência e normas.
 - c) costumes, jurisprudência e doutrina.
 - d) lei em sentido amplo, doutrina e costumes.
 - e) lei em sentido estrito, jurisprudência e doutrina.
- **“(CESPE/TRE-PI/Analista Judiciário/2016/Adaptada)** O decreto federal é uma fonte primária do direito administrativo, haja vista o seu caráter geral, abstrato e impessoal.”¹⁰
- **“(CESPE/TRE-MT/Analista Judiciário/2015/Adaptada)** As principais fontes do direito administrativo brasileiro, que não foi codificado, são o costume e a jurisprudência.”¹¹
- **“(CESPE/TJ-SE/Titular de Serviços de Notas e de Registros/2014/Adaptada)** São fontes primárias do direito administrativo os regulamentos, a doutrina e os costumes.”¹²
- **“(CESPE/INPI/Analista de Planejamento/2013)** Considerada fonte secundária do direito administrativo, a jurisprudência não tem força cogente de uma norma criada pelo legislador, salvo no caso de súmula vinculante, cujo cumprimento é obrigatório pela administração pública.”¹³
- **“(CESPE/TRE-MS/Analista Judiciário/2013/Adaptada)** As decisões judiciais com efeitos vinculantes ou eficácia erga omnes são consideradas fontes secundárias de direito administrativo, e não fontes principais.”¹⁴

⁹ GABARITO: Letra A

¹⁰ GABARITO: Correto

¹¹ GABARITO: Errado

¹² GABARITO: Errado

¹³ GABARITO: Correto

¹⁴ GABARITO: Errado

▪ **“(CESPE/Prefeitura de Fortaleza-CE/Procurador do Município/2017)** Conforme a doutrina, diferentemente do que ocorre no âmbito do direito privado, os costumes não constituem fonte do direito administrativo, visto que a administração pública deve obediência estrita ao princípio da legalidade.”¹⁵

▪ **“(MS CONCURSOS/Prefeitura de Piraúba-MG/Assistente Social/2017)** Com relação às fontes do Direito Administrativo, assinale a alternativa correta.”¹⁶

- a) Costumes são decisões judiciais reiteradas no mesmo sentido e têm efeito secundário.
- b) A lei é fonte primária e principal do Direito Administrativo.
- c) A doutrina é conduta reiterada praticada pelos agentes públicos com consciência de obrigatoriedade.
- d) A jurisprudência é a opinião expressa por juristas, cientistas e teóricos do direito.

▪ **“(FCC/SEGEP-MA/Auditor Fiscal da Receita Estadual/2016/Adaptada)** São fontes do Direito Administrativo:

- I. lei.
- II. razoabilidade.
- III. moralidade.
- IV. jurisprudência.
- V. proporcionalidade.

Está correto o que consta APENAS em”¹⁷

- a) I e II.
- b) II e IV.
- c) I e IV.
- d) III e V.
- e) IV e V.

Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: STJ Prova: Analista Judiciário - Área: Administrativa

A jurisprudência, enquanto fonte do direito administrativo, pode ser constituída por uma só decisão importante de tribunal, nessa circunstância, apta a orientar a administração pública.

ERRADO

¹⁵ GABARITO: Errado

¹⁶ GABARITO: Letra B

¹⁷ GABARITO: Letra C

3- PRINCÍPIOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO

3.1-Considerações Gerais

- Direito administrativo como um conjunto de normas jurídicas que regulamenta a atuação administrativa do Estado
- Norma jurídica possui a imperatividade
 - ❖ Poder de imposição
 - ❖ Imposição de condutas, deveres, obrigações, entre outros exemplos
- Norma jurídica pode ser norma regra ou norma princípio
- Por ser espécie de norma, o princípio também possui o poder de imposição (criando, inclusive, direitos)
- O conjunto de princípios de direito administrativo são chamados de Regime Jurídico Administrativo
- Para a Administração atuar de forma legítima, esta atuação deve estar de acordo com a norma (regras e princípios)
- (VUNESP/Prefeitura de Campinas-SP/ Agente Fiscal Tributário/2019/Adaptada)** A respeito dos princípios da Administração Pública, pode-se afirmar que o princípio da moralidade não possui eficácia normativa direta, exigindo prévia intermediação legislativa para ser aplicado.¹⁸

3.2. Regime Jurídico Administrativo

3.2.1. Conceito e conteúdo:

- ❖ Conjunto harmônico de princípios que regulamentam a atuação administrativa do Estado, ora vindo a conferir-lhe certas prerrogativas ora certas restrições.
- ❖ Fala-se em harmônico pois todos os princípios devem ser respeitados ao mesmo tempo. Um princípio não pode ser concretizado em detrimento de outro
- ❖ Não há, ainda, hierarquia entre os princípios (isto em razão, também, da característica da harmonia)
- ❖ Pode existir colisão entre princípios, sendo avaliado conforme o caso concreto a aplicação do princípio que irá prevalecer (relativizando –não excluindo- o outro)
- ❖ Não há princípio absoluto
- ❖ Toda prerrogativa da Administração decorre do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado
- ❖ Toda restrição na atuação da Administração decorre do princípio da indisponibilidade do interesse público

¹⁸ Gabarito: errado

- ❖ Os outros princípios decorrem dos dois supracitados, supremacia ou indisponibilidade. Por essa razão esses dois princípios são chamados de super princípios ou princípios base
- ❖ Obs. a doutrina entende que todos os princípios administrativos estão previstos na CF/88, seja implícita ou explicitamente

3.2.3. Princípios em Espécie

a) Super princípios (já foi cobrado em prova com o nome de: pedras de toque da Administração Pública; supraprincípios)

- São princípios implícitos da CF/88

a.1) Supremacia do Interesse Público sobre o Interesse Privado

- ATENÇÃO: A supremacia do interesse público está EXPLÍCITO na Lei 9784/99. Portanto é princípio EXPLÍCITO da Administração Pública (ainda que implícito na CF/88)

a.2) Indisponibilidade do Interesse Público

- ❖ **(CESPE/MPE-PI/Conhecimentos Específicos/2018)** Conforme o regime jurídico administrativo, apesar de assegurada a supremacia do interesse público sobre o privado, à administração pública é vedado ter privilégios não concedidos a particulares.¹⁹
- ❖ **(VUNESP/TJ-SP/Titular de Serviços de Notas e de Registros/2018/Adaptada)** O regime jurídico administrativo concede prerrogativas à Administração similares às existentes no regime de direito privado.²⁰
- ❖ **(CESPE/FUB/Assistente em Administração/2015)** A pretexto de atuar eficientemente, é possível que a administração pratique atos não previstos na legislação²¹
- ❖ **(CONSUPLAN/Câmara de Belo Horizonte-MG/Consultor Legislativo/2018)** Quanto aos fundamentos do direito administrativo, assinale a afirmativa correta.²²
 - a) Dentre as prerrogativas advindas do regime jurídico-administrativo, destaca-se o dever de prestar contas ao cidadão.
 - b) As prerrogativas públicas decorrem do princípio da indisponibilidade, enquanto as sujeições decorrem da supremacia do interesse público.
 - c) Dentre as sujeições advindas do regime jurídico-administrativo, destacam-se o poder de polícia e a intervenção do estado na propriedade.

¹⁹ GABARITO: Errado

²⁰ GABARITO: Errado

²¹ Gabarito: Errado

²² GABARITO: Letra D

d) O regime jurídico-administrativo sustenta-se nos pilares da supremacia do interesse público e da indisponibilidade dos interesses e bens públicos.

❖ **(CESPE/SEFAZ-RS/Auditor do Estado/2018)** A previsão em lei de cláusulas exorbitantes aplicáveis aos contratos administrativos decorre diretamente do princípio da²³

- a) publicidade.
- b) moralidade.
- c) legalidade.
- d) eficiência.
- e) supremacia do interesse público.

Bloco 5

b) Princípios Explícitos na CF/88 (expressos; conhecidos)

- Mnemônico- “LIMPE” para os explícitos na CF/88

-Legalidade

-Impessoalidade

-Moralidade

-Publicidade

-Eficiência

-Contraditório

-Ampla Defesa

-Outros

- Previstos no art. 37, caput da CF/88 (LIMPE)- “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”

- Atento que além dos previstos no art. 37, há outros princípios previstos no art. 5º, LV da CF/88 (contraditório e ampla defesa) - “art. 5º, LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

- Atento que apenas a partir de 1998 que o princípio da eficiência surge expressamente na CF/88

- Atente-se que há diferença entre princípios expressos/explicitos na CF e expressos/ explicitos da Administração (estes últimos, bastam estar mencionados em uma lei, como a 9.784/99, art. 2º)

-(CESPE/TCM-BA/Auditor Estadual de Infraestrutura/2018/Adaptada) A administração possui posição de superioridade em relação aos administrativos, além de possuir prerrogativas e obrigações que não são extensíveis

²³ GABARITO: Letra E

aos particulares. Além disso, os assuntos públicos possuem preferência em relação aos particulares. Essas características da administração pública decorrem do princípio da supremacia do interesse público, previsto implicitamente na Constituição Federal e expressamente na legislação ordinária.²⁴

- PRINCÍPIOS EXPLÍCITOS NA LEI 9.784/99

Art. 2º - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

- PRINCÍPIOS EXPLÍCITOS NA LEI 8.666/93

Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)

-PRINCÍPIOS EXPLÍCITOS NA LEI 14.133/21

Art. 5º - Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

- PRINCÍPIOS EXPLÍCITOS NA LEI 8.987/95

Art. 6º, §1º - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

b.1) Legalidade

- Subordinação à lei
- Decorre do Estado de Direito (Estado subordinado à norma)
- A Administração Pública somente pode atuar conforme a previsão/autorização legal
- Princípio da Legitimidade (age não apenas conforme a lei, mas também conforme o Direito –portanto, mais amplo que a lei)

²⁴ Gabarito CORRETO

- Difere da aplicação para os particulares, visto que esses podem fazer tudo o que a lei não proíbe (não contradição à lei) □ art. 5º, II da CF/88²⁵
- Para a Administração há a subordinação à lei (somente pode fazer o que a lei prevê) □ art. 37, caput da CF/88
- **(CONSUPLAN/Câmara de Belo Horizonte-MG/Redator/2018/Adaptada)** Para o direito público a legalidade significa que o administrador pode fazer tudo aquilo que a lei não proibir.²⁶

b.2) Impessoalidade

- No âmbito do particular/administrado: Administração não pode discriminar aqueles sujeitos a sua atuação (seja para favorecer ou para prejudicar)
- No âmbito do agente público: Observa-se o Estado (órgão) na atuação do agente público e não a pessoa física do próprio agente (ex. se o agente comete um ato contra alguém e essa pessoa deseja ingressar com uma ação por esse motivo, a ação terá o Estado no polo passivo e não o agente)
- Princípio da vedação da promoção pessoal – teoria do órgão/teoria da imputação volitiva- (art. 37, §1º da CF/88): “art. 37, § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.”
- teoria do órgão: art. 37 § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
- **(FGV/Câmara de Salvador-BA/Assistente Legislativo/2018/Adaptada)** Determinado Governador nomeou o irmão do Presidente da Assembleia Legislativa do mesmo Estado para exercer cargo em comissão em seu gabinete. Em troca, o Deputado Estadual que exerce a presidência da casa parlamentar nomeou a irmã de tal Governador para cargo em comissão, não por critérios técnicos e sim para completar a designação recíproca. Na hipótese em tela, ambos os agentes políticos desrespeitaram a súmula vinculante do STF que veda o nepotismo cruzado e violaram diretamente o princípio informativo expresso da administração pública da impessoalidade, pois o ato de administrativo não pode servir para satisfazer a favorecimentos pessoais.²⁷
- **(CESPE/STJ/Analista Judiciário/2018)** Situação hipotética: O prefeito de determinado município promoveu campanha publicitária para combate ao mosquito da dengue. Nos panfletos, constava sua imagem, além do símbolo da sua campanha eleitoral. Assertiva: No caso, não há ofensa ao princípio da impessoalidade.²⁸

b.3) Moralidade (moralidade administrativa/jurídica)

- “Bom gestor público”
- Além de atuar nos termos da lei, deve atuar de forma moral

²⁵ Art. 5º, II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

²⁶ GABARITO: ERRADO

²⁷ GABARITO: CORRETO

²⁸ GABARITO: ERRADO

- Três preceitos que caracterizam a moralidade: honestidade; ética e boa-fé
- Moralidade administrativa: possui um viés mais patrimonial (ex. não desviar/utilizar dinheiro público)
- Diferente da moral social: ex. roupas na repartição; bons costumes; cultural; tradição
 - ☐ Honestidade, Ética, Boa-Fé, Integridade, Decoro
 - ☐ “Nem tudo que é legal é moral”
 - ☐ **Independente** de lei regulamentadora, já que é norma jurídica

- **(CESPE/STM/Técnico Judiciário/2018)** O princípio da impessoalidade está diretamente relacionado à obrigação de que a autoridade pública não dispense os preceitos éticos, os quais devem estar presentes em sua conduta.²⁹

- **(CONSUPLAN/Câmara de Belo Horizonte-MG/Redator/2018)** O princípio da moralidade administrativa não se confunde com a moralidade comum.³⁰

- **(IBADE/IPERON-RO/Analista em Previdência/2017/Adaptada)** Moralidade Administrativa tem a ver, entre outras coisas, com a forma como se trajam os servidores públicos.³¹

b.4) Publicidade

- Transparência
- Ex. de instrumentos que concretizam o princípio da publicidade: Diário oficial; portal da transparência
- Lei de acesso à informação regulamenta esse princípio
- Não é absoluto, visto possibilidade de sigilo
- Não fere a privacidade divulgar a remuneração do servidor público
- Diferente de publicação: esta é uma forma de garantir a publicidade (não é o único instrumento que garante a publicidade)
- Publicidade é mais amplo que publicação
- Publicidade tem como objetivo viabilizar o controle da Administração Pública e; conferir eficácia à atuação da Administração Pública
- Publicidade como condição de eficácia dos atos administrativos
- **(FUNDATEC/AL-RS/Técnico Legislativo/2018)** O princípio da publicidade orienta a administração pública no trato da coisa pública, visando à supremacia e à indisponibilidade do interesse público. Logo, é INCORRETO afirmar que:³²
 - a) A regra geral é a de que atos administrativos devam ser pautados pela transparência e publicidade.
 - b) A publicidade e a publicação dos atos administrativos constituem ideias distintas para garantia da transparência administrativa, conforme entendimento da doutrina majoritária brasileira.

²⁹ GABARITO: ERRADO

³⁰ GABARITO: CERTO

³¹ GABARITO: ERRADO

³² GABARITO: E

- c) A publicidade é uma garantia de controle popular.
- d) A publicidade permite o controle externo pelos órgãos oficiais de controle.
- e) O princípio da publicidade é absoluto, não comportando exceção de qualquer natureza.

b.5) Eficiência

- Administração deve atuar com a melhor qualidade possível, gastando o menos possível
- Produzir com qualidade, gastando pouco
- Estabilidade no serviço público é condicionada à eficiência
- A vedação de acumulação de cargos públicos é decorrente da eficiência
- Produtividade + economicidade

- ☐ Está ligado à Administração Gerencial (e **não** à Burocrática)
- ☐ Reforma da Administração brasileira na década de 1990
- ☐ Está ligado a resultados (e **não** a processos)
- ☐ Desempenho Funcional (*objetividade, presteza, celeridade*)
- ☐ Acrescentado explicitamente na CF apenas com a EC 19/98

- obs. Não era princípio expresso da CF originária (foi incluído por EC; era princípio implícito)

- **(CESPE/ABIN/Oficial Técnico de Inteligência/2018)** O núcleo do princípio da eficiência no direito administrativo é a procura da produtividade e economicidade, sendo este um dever constitucional da administração, que não poderá ser desrespeitado pelos agentes públicos, sob pena de responsabilização pelos seus atos.³³

- **CESPE/PC-MA/Escrivão de Polícia/2018/Adaptada)** A conduta do agente público que busca o melhor desempenho possível, com a finalidade de obter o melhor resultado, atende ao princípio da eficiência.³⁴

- **(IBADE/Prefeitura de Rio Branco-AC/Nutricionista/2017)** O princípio constitucional explícito no âmbito da Administração Pública que foi inserido na Constituição Federal de 1988 por meio da Emenda Constitucional nº 19/1998, com a reforma administrativa no Brasil, que ocorreu durante o período de 1995 a 1998, consiste no princípio da eficiência.³⁵

b.6) Contraditório e b.7) Ampla Defesa

- Não haverá lesão ao direito sem ser notificado para, caso queira, impugnar a acusação
- **Art. 5º, LV** - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

³³ GABARITO: CORRETO

³⁴ GABARITO correto

³⁵ GABARITO: correto

- **Súmula Vinculante 5** - A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

-**Súmula Vinculante 21** - É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

OUTROS

- ☐ **Participação (art. 37, §3º)**
- ☐ **Devido Processo Legal (art. 5º, LIV)**
- ☐ **Duração Razoável do Processo (art. 5º, LXXVIII)**

C) Princípios Implícitos na CF/88

- Autotutela
- Especialidade
- Motivação
- Segurança Jurídica
- Proporcionalidade
- Razoabilidade
- Especialidade
- Continuidade
- Isonomia
- Presunção de Legitimidade
- Outros
- Atento que os princípios da motivação, segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade são explícitos na Lei 9.784/99 (art. 2º)³⁶
- Atento que o princípio da continuidade é explícito na Lei 8987/95 (art. 6º)³⁷
- O princípio da isonomia é explícito na Lei 8.666/93 (art. 3º)³⁸

³⁶ Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

³⁷ Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

³⁸ Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

